



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIB ARDIANSAH BIN SOPYAN;**
2. Tempat lahir : Gedung Dalem;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 8 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H., Masyhuri Abdullah, S.Sy, M.H. dan Eko Agus Prayitno, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn tertanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 316/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujib Ardiansyah Bin Sopyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) helai kaos dalam pria/singlet warna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 8 GB warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV berupa:
 - Rekaman video CCTV yang berdurasi 14 (empat belas) detik;
 - Rekaman video CCTV yang berdurasi 14 (empat belas) detik;
 - Rekaman video CCTV yang berdurasi 15 (lima belas) detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan memberi hukuman pidana seringan-ringannya dengan dasar Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP kemudian meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan penusukan kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa telah menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan dan sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki harapan untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dan Terdakwa, karena apa yang disampaikan dalam pembelaan tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, ahli, keterangan Terdakwa, dan persesuaian dengan barang bukti. Bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara sempurna sehingga menurut Penuntut Umum berkesimpulan semua unsur dalam dakwaan Pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyampaikan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa Mujib Ardiansah Bin Sopyan, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB, saat Terdakwa Mujib Ardiansyah Bin Sopyan sedang berada di depan rumahnya tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, datang saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dengan maksud untuk memberitahu Terdakwa bahwa korban an. Sabran Suhri (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024) sebelumnya ada permasalahan dan telah memarahi saksi Pandi Sofyan beserta keluarganya. Mendengar hal tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Pandi Sofyan untuk memanggil korban Sabran Suhri untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu saksi Pandi Sofyan berangkat kerumah korban Sabran Suhri tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Sesampainya di rumah korban Sabran Suhri, saksi Pandi Sofyan bertemu dengan saksi Yunita Sari Binti Murni yang merupakan istri korban Sabran Suhri yang kemudian saksi Yunita Sari memanggil korban Sabran Suhri dan memberitahu bahwa korban Sabran Suhri diminta untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekira pukul 17.03 WIB, korban Sabran Suhri berangkat kerumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang mana saksi Pandi Sofyan telah terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah korban Sabran Suhri menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, korban Sabran Suhri memarkirkan sepeda motornya sekira 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa dan korban Sabran Suhri bersama anaknya berjalan kaki kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa beserta saksi Pandi Sofyan sedang duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah korban Sabran Suhri sampai di depan rumah Terdakwa, terjadi perselisihan adu mulut antara Terdakwa dan korban Sabran Suhri lalu saksi Pandi Sofyan pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut. Saat terjadinya adu mulut tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna cokelat yang mana badik tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa diatas lemari

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa yang mana maksud Terdakwa mempersiapkan badik tersebut diatas lemari kamarnya adalah Terdakwa memiliki niat untuk menyakiti atau membunuh korban Sabran Suhri. Setelah mengambil badik tersebut, Terdakwa menyelipkan badiknya di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke teras rumahnya dan terjadi adu mulut kembali antara Terdakwa dan korban Sabran Suhri dengan posisi anak korban Sabran Suhri berada disampingnya. Selanjutnya ketika korban Sabran Suhri hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya, Terdakwa mengejar korban Sabran Suhri dan langsung menyabut badik yang ada di pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengarahkan badik tersebut lalu menusuk ke arah dada kiri korban Sabran Suhri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menurun ke arah pinggang korban Sabran Suhri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban Sabran Suhri terjatuh ke tanah dengan posisi duduk. Pasa saat korban Sabran Suhri duduk tersebut, Terdakwa kembali menusuk korban Sabran Suhri ke arah dada kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menusuk korban Sabran Suhri dan Terdakwa merasa perbuatannya tersebut dilihat oleh anak dari korban Sabran Suhri dan saksi Nurhalimah Binti Susilo yang merupakan istri Terdakwa, Terdakwa melarikan diri dengan membawa badik tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa menuju sungai yang berada sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan badiknya tersebut di pinggir sungai sedangkan Terdakwa melarikan diri menyebrangi sungai dan langsung menuju Dusun Sukajadi Desa Negara Ratu Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa, telah menyatakan telah meninggal dunia pasien an. Sabran Suhri pada tanggal 29 Juli 2024 tepatnya pada pukul 19.00 WIB dikarenakan penyakit *cardiac arrest ec. pendarahan hebat ec. punctum mama*;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Metro No. 419/VER/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Sabran Suhri Bin Raden Sahri, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan korban, dapat disimpulkan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat luka di berbagai tempat (lengan bawah kanan bagian atas, lengan bawah kanan bagian bawah, dada kanan atas, lengan kiri atas, dekat ketiak kiri, lengan kiri bawah bagian atas, dada bagian belakang kiri.

Diduga luka tersebut akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Mujib Ardiansah Bin Sopyan, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB, saat Terdakwa Mujib Ardiansyah Bin Sopyan sedang berada di depan rumahnya tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, datang saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dengan maksud untuk memberitahu Terdakwa bahwa korban an. Sabran Suhri (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024) sebelumnya ada permasalahan dan telah memarahi saksi Pandi Sofyan beserta keluarganya. Mendengar hal tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Pandi Sofyan untuk memanggil korban Sabran Suhri untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu saksi Pandi Sofyan berangkat kerumah korban Sabran Suhri tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Sesampainya di rumah korban Sabran Suhri, saksi Pandi Sofyan bertemu dengan saksi Yunita Sari Binti Murni yang merupakan istri korban Sabran Suhri yang kemudian saksi Yunita Sari memanggil korban Sabran Suhri dan memberitahu bahwa korban Sabran Suhri diminta untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekira pukul 17.03 WIB, korban Sabran Suhri berangkat kerumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi Pandi Sofyan telah terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah korban Sabran Suhri menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, korban Sabran Suhri memarkirkan sepeda motornya sekira 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa dan korban Sabran Suhri bersama anaknya berjalan kaki kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa beserta saksi Pandi Sofyan sedang duduk di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah korban Sabran Suhri sampai di depan rumah Terdakwa, terjadi perselisihan adu mulut antara Terdakwa dan korban Sabran Suhri lalu saksi Pandi Sofyan pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut. Saat terjadinya adu mulut tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna coklat. Setelah mengambil badik tersebut, Terdakwa menyelipkan badiknya di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke teras rumahnya dan terjadi adu mulut kembali antara Terdakwa dan korban Sabran Suhri dengan posisi anak korban Sabran Suhri berada disampingnya. Selanjutnya ketika korban Sabran Suhri hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya, Terdakwa mengejar korban Sabran Suhri dan langsung menyabut badik yang ada di pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengarahkan badik tersebut lalu menusuk ke arah dada kiri korban Sabran Suhri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menurun ke arah pinggang korban Sabran Suhri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban Sabran Suhri terjatuh ke tanah dengan posisi duduk. Pasa saat korban Sabran Suhri duduk tersebut, Terdakwa kembali menusuk korban Sabran Suhri ke arah dada kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menusuk korban Sabran Suhri dan Terdakwa merasa perbuatannya tersebut dilihat oleh anak dari korban Sabran Suhri dan saksi Nurhalimah Binti Susilo yang merupakan istri Terdakwa, Terdakwa melarikan diri dengan membawa badik tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa menuju sungai yang berada sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan badiknya tersebut di pinggir sungai sedangkan Terdakwa melarikan diri menyebrangi sungai dan langsung menuju Dusun Sukajadi Desa Negara Ratu Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa, telah menyatakan telah meninggal dunia pasien an. Sabran Suhri pada tanggal 29 Juli 2024 tepatnya pada pukul 19.00 WIB dikarenakan penyakit *cardiac arrest ec. pendarahan hebat ec. punctum mama*;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Metro No. 419/VER/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Sabran Suhri Bin Raden Sahri, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan korban, dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di berbagai tempat (lengan bawah kanan bagian atas, lengan bawah kanan bagian bawah, dada kanan atas, lengan kiri atas, dekat ketiak kiri, lengan kiri bawah bagian atas, dada bagian belakang kiri. Diduga luka tersebut akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa Mujib Ardiansah Bin Sopyan, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB, saat Terdakwa Mujib Ardiansyah Bin Sopyan sedang berada di depan rumahnya tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, datang saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dengan maksud untuk memberitahu Terdakwa bahwa korban an. Sabran Suhri (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024) sebelumnya ada permasalahan dan telah memarahi saksi Pandi Sofyan beserta keluarganya. Mendengar hal tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Pandi Sofyan untuk memanggil korban Sabran Suhri untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk menyelesaikan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan tersebut. Lalu saksi Pandi Sofyan berangkat kerumah korban Sabran Suhri tepatnya di Dusun I Desa Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Sesampainya di rumah korban Sabran Suhri, saksi Pandi Sofyan bertemu dengan saksi Yunita Sari Binti Murni yang merupakan istri korban Sabran Suhri yang kemudian saksi Yunita Sari memanggil korban Sabran Suhri dan memberitahu bahwa korban Sabran Suhri diminta untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekira pukul 17.03 WIB, korban Sabran Suhri berangkat kerumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang mana saksi Pandi Sofyan telah terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah korban Sabran Suhri menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, korban Sabran Suhri memarkirkan sepeda motornya sekira 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa dan korban Sabran Suhri bersama anaknya berjalan kaki kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa beserta saksi Pandi Sofyan sedang duduk di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah korban Sabran Suhri sampai di depan rumah Terdakwa, terjadi perselisihan adu mulut antara Terdakwa dan korban Sabran Suhri lalu saksi Pandi Sofyan pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut. Saat terjadinya adu mulut tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna coklat. Setelah mengambil badik tersebut, Terdakwa menyelipkan badiknya di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke teras rumahnya dan terjadi adu mulut kembali antara Terdakwa dan korban Sabran Suhri dengan posisi anak korban Sabran Suhri berada disampingnya. Selanjutnya ketika korban Sabran Suhri hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya, Terdakwa mengejar korban Sabran Suhri dan langsung menyabut badik yang ada di pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengarahkan badik tersebut lalu menusuk ke arah dada kiri korban Sabran Suhri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menuruk ke arah pinggang korban Sabran Suhri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban Sabran Suhri terjatuh ke tanah dengan posisi duduk. Pasa saat korban Sabran Suhri duduk tersebut, Terdakwa kembali menusuk korban Sabran Suhri ke arah dada kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menusuk korban Sabran Suhri dan Terdakwa merasa perbuatannya tersebut dilihat oleh anak dari korban Sabran Suhri dan saksi

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Nurhalimah Binti Susilo yang merupakan istri Terdakwa, Terdakwa melarikan diri dengan membawa badik tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa menuju sungai yang berada sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan badiknya tersebut di pinggir sungai sedangkan Terdakwa melarikan diri menyebrangi sungai dan langsung menuju Dusun Sukajadi Desa Negara Ratu Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa, telah menyatakan telah meninggal dunia pasien an. Sabran Suhri pada tanggal 29 Juli 2024 tepatnya pada pukul 19.00 WIB dikarenakan penyakit *cardiac arrest ec. pendarahan hebat ec. punctum mama*;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Metro No. 419/VER/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Sabran Suhri Bin Raden Sahri, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan korban, dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di berbagai tempat (lengan bawah kanan bagian atas, lengan bawah kanan bagian bawah, dada kanan atas, lengan kiri atas, dekat ketiak kiri, lengan kiri bawah bagian atas, dada bagian belakang kiri. Diduga luka tersebut akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Sari Binti Murni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi Yunita Sari Binti Murni yang bernama Sabran Suhri telah ditusuk oleh Terdakwa sampai meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pekarangan rumah Saksi Nana Aisah yang beralamatkan di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yunita Sari Binti Murni saat itu sedang berada di rumah mengurus anak Saksi Yunita Sari Binti Murni yang masih bayi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian ada yang menjemput Sabran Suhri yaitu Saksi Pandi Sopiyan karena dipanggil Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yunita Sari Binti Murni tidak mengetahui kenapa Terdakwa menyuruh Saksi Pandi Sopiyan memanggil Sabran Suhri untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Yunita Sari Binti Murni yang menemui Saksi Pandi Sopiyan dan saat itu Saksi Pandi Sopiyan berkata ingin bertemu dengan Sabran Suhri karena dipanggil Terdakwa untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Sabran Suhri, Saksi Pandi Sopiyan dan Saksi Yunita Sari Binti Murni mengobrol di ruang tamu, yang mana pada saat itu Saksi Pandi Sopiyan berkata "Kiyay saya ke sini disuruh Mujib, kiyay disuruh ke rumah Mujib" dan dijawab oleh Sabran Suhri "Iya saya kesana";
- Bahwa Sabran Suhri datang ke rumah Terdakwa dengan membawa anak Saksi Yunita Sari Binti Murni yang masih berumur lima tahun menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna merah putih milik Sabran Suhri;
- Bahwa sebelum kejadian Sabran Suhri tidak pernah bercerita kalau ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Rika datang ke rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni dan memberikan kabar kalau suami ditusuk dengan senjata tajam jenis badik oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Yunita Sari Binti Murni mendengar kabar tersebut, lalu Saksi Yunita Sari Binti Murni datang ke tempat kejadian namun suami sudah dibawa ke rumah sakit Islam Metro Kota Metro dengan menggunakan mobil milik Rika lalu Saksi Yunita Sari Binti Murni langsung ke Rumah Sakit Islam Kota Metro dan saat sampai di rumah sakit pukul 18.00 WIB tersebut Sabran Suhri sudah meninggal dunia kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sabran Suhri dibawa pulang dari Rumah Sakit Islam Kota Metro menuju rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni di Desa Gedong Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang membawa Sabran Suhri (alm) ke rumah sakit adalah Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dan Paisal;
- Bahwa Saksi Yunita Sari Binti Murni tidak mengetahui saat kejadian anak Saksi Yunita Sari Binti Murni berada dimana, yang jelas saat ini anak

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yunita Sari Binti Murni masih mengalami trauma berat dan sedang menjalani perawatan Psikolog di Rumah Sakit Daerah Sukadana;

- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Yunita Sari Binti Murni masih trauma berat bahkan setiap malam masih mencari ayahnya dan menangis kenapa ayah dibunuh;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang datang ke rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni untuk meminta maaf;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada yang datang untuk takziah ke rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni;
- Bahwa seingat Saksi Yunita Sari Binti Murni sebelum kejadian tersebut ada masalah karena orang tua Terdakwa setiap membuang sampah berupa pampers bekas milik bapaknya Terdakwa yang sudah sakit selalu dibuang di pekarangan yang berada di belakang kamar mandi Saksi Yunita Sari Binti Murni, dan setiap waktu oleh Sabran Suhri dibersihkan namun tetap buang pampers bekas di pekarangan Saksi Yunita Sari Binti Murni;
- Bahwa Saksi Yunita Sari Binti Murni dan Sabran Suhri sudah memberitahu kepada orang tua Terdakwa namun tetap dilakukan hal yang sama;
- Bahwa Saksi Yunita Sari Binti Murni tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya penusukan terhadap Sabran Suhri yang mengakibatkan meninggal dunia, namun sepengetahuan dua hari sebelum kejadian Sabran Suhri pernah menegur Ibu Siti Hajar yang merupakan Ibu kandung dari Terdakwa karena Ibu Siti Hajar sering membuang pampers di halaman belakang rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni dan juga menanam singkong di halaman belakang rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Sabran Suhri sehingga dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia adalah mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dada sebelah kanan dan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi Yunita Sari Binti Murni, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nana Aisah Binti Zainal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi Yunita Sari Binti Murni yang bernama Sabran Suhri (alm) telah ditusuk oleh Terdakwa sampai meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di samping rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa saat itu Saksi Nana Aisah berada di rumah Saksi Nana Aisah yang beralamatkan di Dusun I, Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur melihat Sabran Suhri (alm) bersama dengan anaknya laki-laki yang berumur sekira 5 (lima) tahun mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah menuju rumah Terdakwa kemudian Sabran Suhri (alm) turun dari sepeda motor dan langsung duduk di teras rumah Terdakwa lalu Saksi Nana Aisah menyambut tamu yang datang ke rumah Saksi Nana Aisah dengan menyuruhnya masuk dan Saksi Nana Aisah langsung berjalan ke arah dapur rumah Saksi Nana Aisah untuk membuat kopi kepada tamu itu kemudian pada saat sedang membuat kopi, Saksi Nana Aisah mendengar suara adu mulut cukup keras dengan menggunakan Bahasa Lampung antara Sabran Suhri (alm) dan Terdakwa, akan tetapi Saksi Nana Aisah tidak mengetahui tentang apa;
- Bahwa Saksi Nana Aisah kemudian mengantarkan kopi kepada tamu dan Saksi Nana Aisah langsung menelepon abang kandung Saksi Nana Aisah atas nama Saksi Ari Saputra Bin Zainal dengan maksud untuk meleraikan Sabran Suhri (alm) dan Terdakwa supaya tidak terjadi perkelahian lalu Saksi Nana Aisah mendengar suara teriakan isteri Terdakwa, seketika Saksi Nana Aisah langsung keluar dari rumah dan pada saat itu Saksi Nana Aisah sudah melihat Sabran Suhri (alm) dan Terdakwa berada di halaman sebelah kanan rumah Saksi Nana Aisah;
- Bahwa Saksi Nana Aisah melihat Terdakwa merangkul Sabran Suhri (alm) dengan posisi berdiri dan saat itu Sabran Suhri diam saja;
- Bahwa saat keduanya sedang berpelukan, Saksi Nana Aisah Binti Zainal tidak melihat anak yang masih berusia lima tahun di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nana Aisah melihat Terdakwa memeluk Sabran Suhri (alm) kemudian Saksi Nana Aisah berteriak "Ya ampun ngapa sampai kek gitu" sehingga Terdakwa melepas pelukan Sabran Suhri (alm) dan langsung menusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berada di tangan kanannya dari arah depan ke arah perut sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung lari menuju rumahnya dan bergegas pergi meninggalkan rumahnya dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk honda Supra X dan warga keluar dan menghampiri Sabran Suhri (alm) kemudian Saksi Padli Sofyan (suami Saksi Nana Aisah), dan Baharudin langsung memapah

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabran Suhri (alm) dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Metro;

- Bahwa Saksi Nana Aisah Binti Zainal melihat penusukan yang terakhir;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Nana Aisah Binti Zainal mengetahui di dalam kejadian tersebut ada senjata tajam jenis badik;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Nana Aisah Binti Zainal datang ke lokasi dan anaknya korban ada di lokasi kemudian Saksi Nana Aisah Binti Zainal bawa pulang;
- Bahwa Saksi Nana Aisah Binti Zainal melihat sebelum Terdakwa menusuk sudah ada darah di badan Sabran Suhri (alm);
- Bahwa Sabran Suhri (alm) meninggal dunia di Rumah Sakit saat dilakukan perawatan medis sekira jam 18.30 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi Nana Aisah Binti Zainal, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ari Saputra Bin Zainal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Zainal mengetahui kejadian ini dari cerita Saksi Nana Aisah Binti Zainal melalui telepon yang mana kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun I, Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa melalui telepon terdengar suara teriakan Saksi Nana Aisah Binti Zainal "Kakak (Sabran Suhri (alm)) ini kena tusuk" kemudian Saksi Ari Saputra Bin Zainal mengambil sepeda motor dan menuju ke rumah Saksi Nana Aisah Binti Zainal yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Ari Saputra Bin Zainal;
- Bahwa saat tiba, di sebelah kanan rumah Saksi Nana Aisah Binti Zainal sudah ramai warga sekitar sekira 20 (dua puluh) orang dan saat itu Saksi Ari Saputra Bin Zainal melihat kondisi Sabran Suhri (alm) berdiri dengan bersimbah darah dari bagian perutnya;
- Bahwa pada saat Saksi Ari Saputra Bin Zainal tiba di lokasi kejadian Terdakwa sudah tidak ada di lokasi, namun berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar setelah Terdakwa menusuk Sabran Suhri (alm) langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi Ari Saputra Bin Zainal menghampiri Sabran Suhri (alm) untuk memapahnya dan Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(suami Saksi Nana Aisah Binti Zainal), dan Paisal bergegas membawa Sabran Suhri (alm) ke Rumah Sakit Islam Kota Metro;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Islam Kota Metro, Sabran Suhri (alm) sempat diberikan pertolongan medis oleh pihak Rumah Sakit Islam Kota Metro namun sekira jam 18.00 WIB dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Zainal tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang dialami oleh Sabran Suhri (alm) karena Saksi Ari Saputra Bin Zainal datang setelah kejadian;
- Bahwa yang Saksi Ari Saputra Bin Zainal ketahui penyebab permasalahan yaitu Ibu Kandung Terdakwa sering membuang sampah berupa pampers, menanam singkong, menanam pisang di pekarangan belakang rumah Sabran Suhri (alm) dan Ibunya Terdakwa yang bernama Siti Hajar mengakui pekarangan tersebut merupakan miliknya sehingga Sabran Suhri (alm) sudah beberapa kali menyampaikan kepada Terdakwa supaya mengingatkan ibunya atas nama Siti Hajar agar tidak membuang sampah di pekarangan miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi Ari Saputra Bin Zainal, Terdakwa membenarkan

4. Saksi Nurhalimah Binti Susilo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurhalimah Binti Susilo adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang Saksi Nurhalimah Binti Susilo lihat Terdakwa melakukan penusukan sebanyak satu kali kepada Sabran Suhri (alm) di bagian bawah ketiak sebelah kiri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurhalimah Binti Susilo melihat saat Terdakwa mencabut senjata tajam kemudian menusukkan ke badan korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Pandi Sofyan datang ke rumah dan mengobrol dengan Terdakwa di kursi yang ada di teras rumah Saksi Nurhalimah Binti Susilo dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi Nurhalimah Binti Susilo tidak tahu apa yang dibahas;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhalimah Binti Susilo menyapu bagian dalam rumah dan saat itu Saksi Pandi Sofyan pergi dari rumah tersebut dan sekira 1 (satu) menit kemudian datang teman Terdakwa atas nama Budi ke rumah untuk mengobrol dengan Terdakwa di kursi yang ada di teras rumah, lalu sekira 3 (tiga) menit kemudian Saksi Pandi Sofyan datang lagi ke rumah dan



langsung duduk di lantai teras rumah, kemudian Sabran Suhri (alm) datang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor beat merah miliknya, dan Budi langsung pamit untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah selesai menyapu, Saksi Nurhalimah Binti Susilo berjalan ke arah pintu teras rumah dan saat itu Saksi Nurhalimah Binti Susilo mendengar Sabran Suhri (alm) berkata dengan nada keras "Bunda kamu kurang ajar", dan dijawab oleh Terdakwa "Kamu kan tau orang tua saya seperti apa. Kita juga udah tau dia dari kecil seperti apa. Gak usah marah. Kamu juga jangan marah-marah ke menantu saya karena kita sudah tau dia itu seperti apa". Lalu Saksi Nurhalimah Binti Susilo menuju pintu dapur untuk menutup pintu dapur dan Saksi Nurhalimah Binti Susilo mendengar suara cek-cok mulut antara Terdakwa dan Sabran Suhri (alm), selanjutnya kembali ke arah pintu teras rumah dan saat itu Saksi Nurhalimah Binti Susilo melihat Saksi Pandi Sopyan berjalan ke arah sepeda motornya, lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Nurhalimah Binti Susilo;

- Bahwa Kemudian Sabran Suhri (alm) merangkul Terdakwa sambil mengatakan "Kalo kek gitu kamu mau dimana?". Kemudian Terdakwa berdiri dan masuk ke dalam rumah ke dalam kamar tempat senjata tajam badik tersimpan, dan tidak lama kemudian Terdakwa berjalan keluar menuju teras rumah dan saat itu Sabran Suhri (alm) berjalan ke arah sepeda motor yang ia bahwa sambil berkata "Saya tunggu kamu. kamu mau dimana?". Setelah itu Terdakwa berjalan cepat ke arah Sabran Suhri (alm) dan langsung merangkul leher Sabran Suhri (alm) menggunakan tangan kanannya yang pada saat itu sudah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, lalu Sabran Suhri (alm) berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa, sehingga Sabran Suhri (alm) dan Terdakwa berkelahi mendekati rumah Saksi Nana Aisah, selanjutnya Saksi Nurhalimah Binti Susilo turun dari teras rumah dan melihat Terdakwa menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ≤ 25 (dua puluh lima) cm dari bawah ketiak sebelah kiri Sabran Suhri (alm) hingga mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Nurhalimah Binti Susilo berteriak "Udah inget anak isteri". Kemudian Terdakwa berlari ke arah sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah miliknya lalu pergi. Tidak lama kemudian warga sekitar keluar dari dalam rumah dan datang menghampiri Sabran Suhri (alm), lalu Saksi Nurhalimah Binti Susilo diminta oleh warga sekitar untuk masuk ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Nurhalimah Binti Susilo, awal mula masalah dari pembuangan sampah Pampes yang dilakukan oleh ibu mertua Saksi Nurhalimah Binti Susilo;
- Bahwa biasanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm biasa dipergunakan untuk memotong ayam;
- Bahwa Saksi Nurhalimah Binti Susilo tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm karena pada saat menikah, Terdakwa sudah mempunyai senjata tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Nurhalimah Binti Susilo, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm oleh Terdakwa disimpan di kamar belakang;
- Bahwa Saksi Nurhalimah Binti Susilo tidak mengetahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dari dalam kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju dalaman jenis singlet dan celana panjang;
- Bahwa setahu Saksi Nurhalimah Binti Susilo saat itu Terdakwa tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa saat mereka berkelahi tidak ada suara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi Nurhalimah Binti Susilo pergi dari rumah karena takut kalau keluarga korban datang ke rumah;
- Terhadap keterangan Saksi Nurhalimah Binti Susilo, Terdakwa membenarkan

5. Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam sekira pukul 16.40 Wib setelah Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri selesai mencari rumput, Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri membawa rumput tersebut ke kandang sapi Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri yang berada di belakang rumah Saksi Nana Aisah. Setelah itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pergi ke rumah Terdakwa yang berada di dekat kandang sapi tersebut untuk menanyakan terkait adik kandung Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Paisal yang sebelumnya ditilang di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Pada saat itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bertemu dengan Terdakwa di teras depan rumahnya,

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



kemudian Terdakwa menjelaskan masalah Paisal sudah selesai dan sedang dijemput oleh Bahrudin. Setelah itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bercerita kepada Terdakwa terkait 2 (dua) hari sebelumnya Sabran Suhri (alm) pernah menegur istri Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Ira Maya Sofa untuk memberitahu Siti Hajar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa agar tidak membuang sampah pampers lagi di halaman belakang rumah Sabran Suhri (alm). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk memanggil Sabran Suhri (alm) datang kerumahnya dengan berkata "Ndi panggil sabran suruh ke rumah saya", dan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berkata "Ya";

- Bahwa kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berangkat ke rumah Sabran Suhri (alm) seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, bertemu dengan istri dari Sabran Suhri (alm) kemudian bertanya "Yay Mana Kiyay Sabran?" dan dijawab oleh istri dari Sabran Suhri (alm) dengan berkata "Ada di dalam". Selanjutnya istri Sabran Suhri (alm) menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk masuk ke dalam ruang tamu rumahnya lalu Sabran Suhri (alm) keluar dan menemui Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri di ruang tamu, dan pada saat itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berkata "Yay dipanggil Ami, di suruh dateng ke rumahnya" dan dijawab oleh Sabran Suhri (alm) "Ya nanti saya kesitu". Kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pergi dari rumah Sabran Suhri (alm) menuju rumah Terdakwa kembali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bertemu dengan Terdakwa kembali dan berkata "Udah Mi" namun tidak dijawab oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri duduk di lantai semen teras rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di kursi panjang kayu di teras rumah tersebut. Tidak berselang lama kemudian datang Sabran Suhri (alm) bersama anaknya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih ke rumah Terdakwa tepatnya di teras depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berbicara dengan Sabran Suhri (alm) terkait permasalahan antara ibu kandung dari Terdakwa a.n. Siti Hajar dengan Sabran Suhri (alm), yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "Kalo Atu buang sampah biarin aja, nanti di bersihin" namun tidak dijawab oleh Sabran Suhri (alm). kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan tidak berselang lama Terdakwa keluar ke teras depan rumahnya. Kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri melihat



Bahrudin dan Paisal sudah tiba di rumah Saksi Nana Aisah sehingga Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berniat untuk pulang ke rumah Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dan menjemput istri untuk melihat Paisal, dan pada saat Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berdiri Terdakwa berkata "Ndi bawa istri kamu kesini" dan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri menjawab "Ya Mi". Kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pulang dari rumah Terdakwa untuk menjemput istri Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri di rumah;

- Bahwa pada saat Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama istri dan anak akan menuju rumah Saksi Nana Aisah, Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri melihat sudah ramai orang yang berada di halaman samping rumah Saksi Nana Aisah dan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri juga melihat Sabran Suhri (alm) sedang dipapah oleh Saksi Ari Saputra Bin Zainal dan Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dengan keadaan baju berdarah dan dibawa masuk ke dalam mobil ayla warna putih milik Puspa Manda Sari yang mana mobil tersebut dibawa oleh Paisal, dan selanjutnya mobil ayla putih tersebut pergi ke arah kota Metro dengan membawa Sabran Suhri (alm) bersama Saksi Ari Saputra Bin Zainal, Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dan Paisal dan pada saat itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri mendengar dari warga sekitar Terdakwa baru saja ribut dengan Sabran Suhri (alm), yang mana Sabran Suhri (alm) di tujuh/ ditusuk;
- Bahwa Sabran Suhri (alm) telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun I Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang dialami oleh Sabran Suhri (alm) karena datang setelah kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri tiba di lokasi kejadian Terdakwa sudah tidak ada, namun berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar setelah Terdakwa menyusuk Sabran Suhri (alm), Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap diri korban karena Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri tidak melihat secara langsung akan tetapi dari informasi warga sekitar yang berdatangan Sabran Suhri (alm) ditujuh/ditusuk menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri tidak mengetahui dengan pasti penyebabnya namun sepengetahuan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri, dua hari sebelum kejadian Sabran Suhri (alm) pernah menegur istri Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri an. Ira Maya Sofa untuk memberitahu Siti Hajar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa agar tidak membuang sampah pampers lagi di halaman belakang rumah Sabran Suhri (alm);
- Bahwa karena takut terjadi keributan lanjutan, warga sekitar menyarankan agar Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dan keluarga Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri serta istri dari Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu di rumah Ham Malik yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama istri dan anak, serta istri dan anak dari Terdakwa dan ibu kandung pergi ke rumah Ham Malik yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa untuk bersembunyi sementara;
- Terhadap keterangan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pulang ke rumah di Dusun I Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur setelah sebelumnya mencari rumput untuk sapi Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama dengan Saksi Pandi Sofyan. Setelah sampai di rumah Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri langsung memberikan sapi rumput sedangkan Saksi Pandi Sofyan pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kabar Paisal yang ditilang di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Setelah selesai memberi pakan sapi, Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri mandi, lalu dipanggil oleh Saksi Nana Aisah dan memberitahu jika Bahrudin dan Paisal sudah tiba di rumah Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri. Selesai mandi, kemudian Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri mengobrol dengan Bahrudin dan Paisal di ruang tamu rumah lalu sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri mengobrol dengan Bahrudin dan Paisal di ruang tamu rumah, Saksi Nana Aisah berteriak dengan kencang dari dalam rumah dengan berkata "Ya Allah Kiyay... liat Ami sama Kiyay seb..." selanjutnya Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri yang berada di dalam ruang tamu bersama dengan Paisal dan



Bahrudin langsung keluar dari dalam ruang tamu menuju pekarangan samping rumah Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri. Pada saat itu yang Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri lihat Sabran Suhri (alm) dengan posisi duduk di tanah dalam keadaan baju berlumuran darah sedangkan Terdakwa berada di dekat Sabran Suhri (alm) dan dalam posisi berlari menjauh dari Sabran Suhri (alm) ke arah sepeda motor Supra X 125 miliknya yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian di lokasi mulai banyak warga yang berdatangan, dan pada saat itu Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama Saksi Ari Saputra langsung menolong Sabran Suhri (alm) dengan cara memegang badan Sabran Suhri (alm) dan selanjutnya memapah badan Sabran Suhri (alm) untuk dibawa masuk ke dalam mobil Alya warna putih milik Puspa Manda Sari yang mana mobil tersebut dibawa oleh Paisal, kemudian Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama Saksi Ari Saputra dan Paisal membawa Sabran Suhri (alm) ke Rumah Sakit Islam Kota Metro untuk mendapatkan penanganan medis, namun setelah sekira 30 (tiga puluh) menit mendapatkan penanganan medis Sabran Suhri (alm) tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun sepengetahuan Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dua hari sebelum kejadian Sabran Suhri (alm) pernah menegur Ira Maya Sofa untuk memberitahu Ibu Siti Hajar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa agar tidak membuang sampah pampers lagi di halaman belakang rumah Sabran Suhri (alm);

- Terhadap keterangan Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun I Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang dialami oleh Sabran Suhri (alm) karena datang setelah kejadian;

- Bahwa Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo mengetahuinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.20 WIB yang mana pada saat



itu sedang melaksanakan piket di Polsek Batanghari Nuban dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Dusun I Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur sehingga atas dasar informasi dari masyarakat tersebut Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo dan rekan-rekan piket Polsek Batanghari Nuban mendatangi TKP di Dusun I Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada saat polisi tiba sudah ramai warga sekitar di TKP tersebut dan terhadap korban Sabran Suhri (alm) telah dibawa ke Rumah Sakit Kota Metro;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo datang ke lokasi kejadian melihat ada ceceran darah di halaman rumah Terdakwa dan ada sarung senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sarung pisau jenis badik Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo serahkan ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo hanya melihat sarung pisau saja dan tidak melihat pisaunya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada di tempat, menurut warga sekitar bahwa Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo tidak melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa selang dua jam Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batanghari Nuban;
- Bahwa pada saat itu suasana mencekam dan Polres Lampung Timur sempat menurunkan Dalmas sebanyak satu kompi untuk mengamankan selama sehari di sekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi Andreas Pujiyanto anak dari Siharjo, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Baharudin Bin M. Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun I Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Baharudin Bin M. Saleh tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang dialami oleh Sabran Suhri (alm) karena datang setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Baharudin Bin M. Saleh mengetahui peristiwa tersebut dari istri Saksi Baharudin Bin M. Saleh An. Asmalasita yang mengatakan "Liat dulu Sabran itu lagi ribut sama Mujib" kemudian Saksi Baharudin Bin M. Saleh melihat lewat jendela dapur rumah yang mana rumah Terdakwa berada di belakang dapur Saksi Baharudin Bin M. Saleh, dan pada saat Saksi Baharudin Bin M. Saleh melihat dari jendela dapur rumah, Sabran Suhri (alm) dan Terdakwa sedang cek cok atau ribut adu mulut, setelah melihat itu Saksi Baharudin Bin M. Saleh kembali ke ruang TV rumah. Tidak lama kemudian Saksi Baharudin Bin M. Saleh mendengar teriakan istri Terdakwa "tolong" dan Saksi Baharudin Bin M. Saleh langsung keluar rumah serta melihat Sabran Suhri (alm) telah berlumuran darah sambil berjalan perlahan;
- Bahwa Saksi Baharudin Bin M. Saleh tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuat Sabran Suhri (alm) seperti itu yang mana pada saat peristiwa tersebut berlangsung Saksi Baharudin Bin M. Saleh hanya melihat mereka berdua sedang cek cok atau ribut adu mulut saja. Namun pada saat Saksi Baharudin Bin M. Saleh membantu memapah Sabran Suhri (alm), dirinya mengalami luka tusukan dan tubuhnya telah berlumuran darah;
- Bahwa pada saat terjadi cek cok, Saksi Baharudin Bin M. Saleh ada di dalam rumah;
- Bahwa setahu Saksi Baharudin Bin M. Saleh, penyebab cek cok adalah awalnya terkait masalah pembuangan sampah yang melewati batas rumah, namun Saksi Baharudin Bin M. Saleh tidak mengetahui secara persis sebab peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Baharudin Bin M. Saleh saat itu posisi korban berdiri namun ada keluar darah di bawah ketiak;
- Bahwa setahu Saksi Baharudin Bin M. Saleh saat itu korban memakai baju warna hitam;
- Bahwa saat itu jarak Saksi Baharudin Bin M. Saleh dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi Baharudin Bin M. Saleh, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa **keterangan Ahli** yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



1. **Ahli dr. Irfan Primantiko** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dr. Irfan Primantiko telah melakukan perawatan dan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Sabran Suhri hari Senin tanggal 29 Juli 2024 jam 17.30 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Islam Kota Metro;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar yang dr. Irfan Primantiko lakukan terhadap seseorang atas nama Sabran Suhri, ia mengalami luka tusuk akibat benda tajam hingga mengakibatkan bagian tubuhnya mengeluarkan darah. Ada beberapa luka tusuk dibagian tubuh yang vital antara lain: Dada sebelah kanan, Dada kiri belakang;
- Bahwa berdasarkan ilmu kedokteran yang dr. Irfan Primantiko pelajari, bahwa luka-luka tusuk yang dialami oleh Sabran Suhri tersebut diduga karena ia kekurangan darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa, telah menyatakan telah meninggal dunia pasien an. Sabran Suhri pada tanggal 29 Juli 2024 tepatnya pada pukul 19.00 WIB dikarenakan penyakit *cardiac arrest ec. pendarahan hebat ec. punctum mama*;
- Visum Et Repertum Nomor: 419/VER/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari hasil pemeriksaan didapatkan:
 - a. Pasien datang ke Rumah Sakit Islam Metro diantar oleh 2 orang dengan keadaan berlumuran darah, pasien tidak sadar +, nadi terasa lemah +, nafas tersengal sengal (kejadia pukul 16.00 pasien diduga berkelahi),
 - b. Dilakukan pertolongan darurat (Resusitasi Jantung Paru),
 - c. Setelah diberishkan pada anggota tubuh terdapat:
 - Luka robek pada lengan bawah kanan atas (Panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada lengan bawah kanan bawah (Panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm),
 - Luka robek pada dada kanan atas (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm),
 - Luka robek pada lengan kiri atas (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dekat ketiak kiri (Panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada lengan kiri bawah atas (Panjang 5,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada dada bagian belakangs kiri (Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2,5 cm),
 - Luka lecet pada bawah lutut kaki kiri.
- d. Saat di observasi dilakukan pemasangan infus dan penjahitan pada luka, pasien henti nafas dan henti jantung. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada tangga 29 Juli 2024 pukul 18.06 WIB;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi kayu di teras depan rumah Terdakwa, datang Saksi Pandi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru miliknya dan mengajak ngobrol Terdakwa dan berkata "Mi, Kiyay Seb marah-maraha sama nenek dan istri saya" dan Terdakwa menjawab "Yaudah panggil Sabran, nanti saya yang ngomongin". Selanjutnya Saksi Pandi pergi seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru miliknya untuk memanggil Sabran Suhri (alm), 5 (lima) menit kemudian Saksi Pandi datang ke rumah Terdakwa kembali dan duduk di lantai teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Sabran Suhri (alm) ke rumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang berusia sekira 5 (lima) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih merah miliknya, yang mana pada saat itu Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya di samping rumah Saksi Nana tepatnya di samping teras belakang rumah Saksi Nana yang berjarak sekira 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa selanjutnya Sabran Suhri (alm) dan anaknya berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di kursi kayu di teras depan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sabran Suhri (alm) "Seb jangan marah-maraha sama ibu saya, sama istri Pandi juga" dan dijawab oleh Sabran Suhri (alm) "Bilangin mamak kamu, jangan kurang ajar" dan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "Jangan bilang ibu saya kurang ajar" dan Sabran Suhri (alm) berkata "Mau apa kamu?";

- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang berada di atas lemari baju Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat istri Terdakwa a.n. Saksi Nur Halimah sedang berada di ruang tamu rumah, setelah itu senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali ke depan teras rumah sekira pukul 17.00 WIB, dan pada saat Terdakwa berada di teras depan rumah sempat melihat Paisal dan Bahrudin tiba di rumah Saksi Nana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Pandi untuk menjemput istrinya dan mengajak istrinya datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Pandi pergi dari rumah Terdakwa untuk menjemput istrinya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru miliknya, setelah itu Terdakwa berkata kepada Sabran Suhri (alm) "Udah seb, jangan marah-marah lagi" dan Sabran Suhri (alm) berkata dengan nada keras kepada Terdakwa "Ayo mau apa kamu" lalu merangkul Terdakwa sambil mengatakan "Ayo ikut kesana kita cari tempat" kemudian Terdakwa dan Sabran Suhri (alm) berjalan ke arah rumah Saksi Nana ke arah letak Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya, lalu pada saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dari pinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk ke arah dada kiri sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis menggunakan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memasukkan senjata tajam milik Terdakwa kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, ke arah pinggang sebelah kiri korban 1 (satu) kali lalu Sabran Suhri (alm) langsung jatuh ke tanah dengan posisi duduk dan Terdakwa terakhir memasukkan senjata tajam kembali ke arah dada sebelah kiri korban 1 (satu) kali sehingga korban jatuh/ tersungkur ke tanah, lalu Terdakwa mencabut senjata tajam milik Terdakwa dari dada korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan istri Terdakwa dan pada saat kejadian korban sempat melindungi bagian tubuhnya dengan tangannya dan juga korban sempat berteriak meminta tolong dengan warga sekitar. Karena Terdakwa takut banyak warga yang keluar dari rumah melihat peristiwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah rumah

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna merah hitam milik Terdakwa yang berada di depan rumah kemudian pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan gang depan rumah menuju sungai yang berada sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian meninggalkan sepeda motor di pinggir sungai tersebut, selanjutnya menyebrang sungai dan langsung menuju Dusun Sukajadi Desa Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur ke rumah Gito dan sesampainya disana Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada Gito dan meminta untuk diantarkan ke Polres Lampung Timur guna mempertanggungjawabkan Tindakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menusuk tubuh korban karena takut kalau Terdakwa ditusuk oleh Sabran Suhri (alm);
- Bahwa saat kejadian posisi anak Sabran Suhri (alm) ada di samping korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai senjata tajam jenis badik yang dipergunakan untuk memotong ayam dan mengiris ban tracktor;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk memasak di dapur;
- Bahwa saat itu Terdakwa takut kalau Sabran Suhri (alm) membawa pisau badik untuk menusuk Terdakwa makanya Terdakwa mengambil pisau tersebut dan Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpikir karena saat itu Sabran Suhri (alm) membentak-bentak Terdakwa dan Terdakwa takut kalau Terdakwa ditusuk senjata tajam oleh Sabran Suhri (alm);
- Bahwa saat itu Sabran Suhri (alm) mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Sabran Suhri (alm) membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju dalam jenis singlet dan celana panjang warna gelap;
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa marah karena Sabran Suhri (alm) membentak-bentak ibu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah memukul di bagian dada Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa saat itu seingat Terdakwa duluan korban memukul Terdakwa kemudian langsung menusuk korban dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memberitahukan ibu Terdakwa untuk tidak membuang sampah pampers di belakang rumah Sabran Suhri (alm) akan tetapi tetap dilakukan oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa tindakan ibu Terdakwa salah akan tetapi selalu Terdakwa bela;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas semua yang telah dilakukan sehingga mengakibatkan Sabran Suhri (alm) meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan sita barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna cokelat;
4. 1 (satu) helai kaos dalam pria/singlet warna putih dengan bercak darah;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 8 GB warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV berupa:

- Rekaman video CCTV yang berdurasi 14 (empat belas) detik;
- Rekaman video CCTV yang berdurasi 14 (empat belas) detik;
- Rekaman video CCTV yang berdurasi 15 (lima belas) detik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa duduk di teras depan rumahnya beralamat di Dusun I, Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur lalu datang Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri yang baru saja selesai mencari rumput untuk makan sapi yang kandangnya berada di

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah Saksi Nana Aisah dan dekat juga dengan rumah Terdakwa, guna menanyakan terkait adik kandung Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Paisal yang sebelumnya ditilang di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur kemudian Terdakwa menjelaskan masalah Paisal sudah selesai dan sedang dijemput oleh Bahrudin;

2. Bahwa setelah itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bercerita kepada Terdakwa terkait 2 (dua) hari sebelumnya Sabran Suhri (alm) pernah menegur istri Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Ira Maya Sofa untuk memberitahu Siti Hajar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa agar tidak membuang sampah pampers lagi di halaman belakang rumah Sabran Suhri (alm) dengan berkata "Mi, Kiyay Seb marah-marah sama nenek dan istri saya", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk memanggil Sabran Suhri (alm) datang ke rumahnya dengan berkata "Ndi panggil sabran suruh ke rumah saya nanti saya yang ngomongin", dan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berkata "Ya";

3. Bahwa kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berangkat ke rumah Sabran Suhri (alm) seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, bertemu dengan istri dari Sabran Suhri (alm)/ Saksi Yunita Sari Binti Murni kemudian bertanya "Yay Mana Kiyay Sabran?" dan dijawab oleh istri dari Sabran Suhri (alm) dengan berkata "Ada di dalam". Selanjutnya istri Sabran Suhri (alm) menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk masuk ke dalam ruang tamu rumahnya lalu Sabran Suhri (alm) keluar dan menemui Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri di ruang tamu, dan pada saat itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berkata "Yay dipanggil Ami, di suruh dateng ke rumahnya" dan dijawab oleh Sabran Suhri (alm) "Ya nanti saya kesitu". Kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pergi dari rumah Sabran Suhri (alm) menuju rumah Terdakwa kembali;

4. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri datang ke rumah Terdakwa kembali dan duduk di lantai teras depan rumah Terdakwa;

5. Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Sabran Suhri (alm) ke rumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang berusia sekira 5 (lima) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih merah miliknya, yang mana pada saat itu Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya di samping rumah Saksi Nana tepatnya di



samping teras belakang rumah Saksi Nana yang berjarak sekira 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa selanjutnya Sabran Suhri (alm) dan anaknya berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di kursi kayu di teras depan rumah;

6. Bahwa kemudian Terdakwa sempat berbicara dengan Sabran Suhri (alm) terkait permasalahan antara ibu kandung dari Terdakwa a.n. Siti Hajar dengan Sabran Suhri (alm), yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "Kalo Atu buang sampah biarin aja, nanti di bersihin" namun tidak dijawab oleh Sabran Suhri (alm) lalu Sabran Suhri (alm) berkata dengan nada keras "Bunda kamu kurang ajar", dan dijawab oleh Terdakwa "Kamu kan tau orang tua saya seperti apa. Kita juga udah tau dia dari kecil seperti apa. Gak usah marah. Kamu juga jangan marah-marah ke menantu saya karena kita sudah tau dia itu seperti apa" lalu dijawab oleh Sabran Suhri (alm) "Bilangin mamak kamu, jangan kurang ajar" dan Terdakwa berkata "Jangan bilang ibu saya kurang ajar" dan Sabran Suhri (alm) berkata "Mau apa kamu?";

7. Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang berada di atas lemari baju Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat istri Terdakwa a.n. Saksi Nurhalimah sedang berada di ruang tamu rumah, setelah itu senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali ke depan teras rumah sekira pukul 17.00 WIB, dan pada saat Terdakwa berada di teras depan rumah sempat melihat Paisal dan Bahrudin tiba di rumah Saksi Nana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk menjemput istrinya dan mengajak istrinya datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pergi dari rumah Terdakwa untuk menjemput istrinya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru miliknya;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Sabran Suhri (alm) "Udah seb, jangan marah-marah lagi" dan Sabran Suhri (alm) berkata dengan nada keras kepada saya "Ayo mau apa kamu" lalu merangkul Terdakwa sambil mengatakan "Ayo ikut kesana kita cari tempat" kemudian Terdakwa dan Sabran Suhri (alm) berjalan ke arah rumah Saksi Nana ke arah letak Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya;

9. Bahwa pada saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya karena takut jika Sabran Suhri (alm) akan menusuknya, Terdakwa



langsung mengeluarkan senjata tajam dari pinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk ke arah dada kiri sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis menggunakan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam milik Terdakwa kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, ke arah pinggang sebelah kiri korban 1 (satu) kali lalu Sabran Suhri (alm) langsung jatuh ke tanah dengan posisi duduk dan Terdakwa terakhir menusukkan senjata tajam kembali ke arah dada sebelah kiri korban 1 (satu) kali sehingga korban jatuh/ tersungkur ke tanah, lalu Terdakwa mencabut senjata tajam milik Terdakwa dari dada korban;

10. Bahwa saat kejadian posisi anak Sabran Suhri (alm) ada di samping korban;

11. Bahwa Saksi Nana Aisah berteriak dengan kencang dari dalam rumah dengan berkata "Ya Allah Kiyay... liat Ami sama Kiyay seb..." lalu Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri yang berada di dalam ruang tamu rumahnya bersama dengan Paisal dan Bahrudin langsung keluar dari dalam ruang tamu menuju pekarangan samping rumah Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dan melihat Sabran Suhri (alm) dengan posisi duduk di tanah dalam keadaan baju berlumuran darah kemudian di lokasi mulai banyak warga yang berdatangan, dan pada saat itu Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama Saksi Ari Saputra langsung menolong Sabran Suhri (alm) dengan cara memegang badan Sabran Suhri (alm) dan selanjutnya memapah badan Sabran Suhri (alm) untuk dibawa masuk ke dalam mobil Alya warna putih milik Puspa Manda Sari yang mana mobil tersebut dibawa oleh Paisal, kemudian Saksi Padli Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama Saksi Ari Saputra dan Paisal membawa Sabran Suhri (alm) ke Rumah Sakit Islam Kota Metro untuk mendapatkan penanganan medis;

12. Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar suara terikan istri Terdakwa/ Saksi Nurhalimah dan pada saat kejadian korban sempat melindungi bagian tubuhnya dengan tangannya dan juga korban sempat berteriak meminta tolong dengan warga sekitar, karena Terdakwa takut banyak warga yang keluar dari rumah melihat peristiwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah rumah sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna merah hitam milik Terdakwa yang berada di depan rumah kemudian pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan gang depan rumah menuju sungai yang berada sekira 500 (lima ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah Terdakwa, kemudian meninggalkan sepeda motor di pinggir sungai tersebut, selanjutnya menyebrang sungai dan langsung menuju Dusun Sukajadi Desa Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur ke rumah Gito;

13. Bahwa setelah sekira 30 (tiga puluh) menit mendapatkan penanganan medis oleh dr. Irfan Primantiko di ruang IGD Rumah Sakit Islam Kota Metro, Sabran Suhri (alm) tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia;

14. Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar yang dr. Irfan Primantiko lakukan terhadap seseorang atas nama Sabran Suhri, ia mengalami luka tusuk akibat benda tajam hingga mengakibatkan bagian tubuhnya mengeluarkan darah. Ada beberapa luka tusuk dibagian tubuh yang vital antara lain: Dada sebelah kanan, Dada kiri belakang;

15. Bahwa luka-luka tusuk yang dialami oleh Sabran Suhri tersebut diduga karena ia kekurangan darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;

16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa, telah menyatakan telah meninggal dunia pasien an. Sabran Suhri pada tanggal 29 Juli 2024 tepatnya pada pukul 19.00 WIB dikarenakan penyakit *cardiac arrest ec. pendarahan hebat ec. punctum mama*;

17. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 419/VER/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari hasil pemeriksaan didapatkan:

- a. Pasien datang ke Rumah Sakit Islam Metro diantar oleh 2 orang dengan keadaan berlumuran darah, pasien tidak sadar +, nadi terasa lemah +, nafas tersengal sengal (kejadia pukul 16.00 pasien diduga berkelahi),
- b. Dilakukan pertolongan darurat (Resusitasi Jantung Paru),
- c. Setelah dibersihkan pada anggota tubuh terdapat:
 - Luka robek pada lengan bawah kanan atas (Panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada lengan bawah kanan bawah (Panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm),
 - Luka robek pada dada kanan atas (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm),
 - Luka robek pada lengan kiri atas (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm),

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dekat ketiak kiri (Panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada lengan kiri bawah atas (Panjang 5,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada dada bagian belakang kiri (Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2,5 cm),
 - Luka lecet pada bawah lutut kaki kiri.
- d. Saat di observasi dilakukan pemasangan infus dan penjahitan pada luka, pasien henti nafas dan henti jantung. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 18.06 WIB;
- 18.** Bahwa sampai saat ini tidak ada yang datang ke rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni untuk meminta maaf;
- 19.** Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada yang datang untuk takziah ke rumah Saksi Yunita Sari Binti Murni;
- 20.** Bahwa karena takut terjadi keributan lanjutan, warga sekitar menyarankan agar Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri dan keluarga Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri serta istri dari Terdakwa/ Saksi Nurhalimah bersembunyi terlebih dahulu di rumah Ham Malik yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bersama istri dan anak, serta istri dan anak dari Terdakwa dan ibu kandung pergi ke rumah Ham Malik yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa untuk bersembunyi sementara;
- 21.** Bahwa Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada Gito dan meminta untuk diantarkan ke Polres Lampung Timur guna mempertanggungjawabkan Tindakan Terdakwa tersebut;
- 22.** Bahwa selang dua jam Terdakwa menyerahkan diri ke Posek Batanghari Nuban;
- 23.** Bahwa Polres Lampung Timur sempat menurunkan Dalmas sebanyak satu kompi untuk mengamankan selama sehari di sekitar tempat kejadian;
- 24.** Bahwa Terdakwa mempunyai senjata tajam jenis badik yang dipergunakan untuk memotong ayam dan mengiris ban tracktor dan tidak dipergunakan untuk memasak di dapur;
- 25.** Bahwa Terdakwa berpikir karena saat itu Sabran Suhri (alm) membentak-bentak Terdakwa dan Terdakwa takut kalau Terdakwa ditusuk senjata tajam oleh Sabran Suhri (alm);
- 26.** Bahwa saat itu Sabran Suhri (alm) mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



27. Bahwa Terdakwa tidak melihat Sabran Suhri (alm) membawa senjata tajam;

28. Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju dalam jenis singlet dan celana panjang warna gelap;

29. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban;

30. Bahwa Terdakwa sudah sering memberitahukan ibu Terdakwa untuk tidak membuang sampah pampers di belakang rumah Sabran Suhri (alm) akan tetapi tetap dilakukan oleh ibu Terdakwa;

31. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan



hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “menghilangkan nyawa orang lain”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga **dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;**



Menimbang bahwa selain itu yang dimaksud **menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP ini harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terlebih dahulu, kemudian menguraikan apa perbuatan menghilangkan nyawa itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa dari **fakta hukum diketahui terdapat alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian** dari Rumah Sakit Islam Metro Nomor: 07/SKM/IGD/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Primantiko selaku Dokter Pemeriksa, telah menyatakan telah meninggal dunia pasien an. Sabran Suhri pada tanggal 29 Juli 2024 dikarenakan penyakit *cardiac arrest ec. pendarahan hebat ec. punctum mama*;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara aquo terdapat **seseorang yang meninggal dunia atau kehilangan nyawa yaitu korban atas nama Sabran Suhri (alm);**

Menimbang bahwa untuk mengetahui sebab dari Sabran Suhri (alm) kehilangan nyawa itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dari uraian fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari **fakta hukum persidangan diketahui** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa duduk di teras depan rumahnya beralamat di Dusun I, Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur lalu datang Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri yang baru saja selesai mencari rumput untuk makan sapi yang kandangnya berada di belakang rumah Saksi Nana Aisah dan dekat juga dengan rumah Terdakwa, guna menanyakan terkait adik kandung Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Paisal yang sebelumnya ditilang di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur kemudian Terdakwa menjelaskan masalah Paisal sudah selesai dan sedang dijemput oleh Bahrudin, setelah itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bercerita kepada Terdakwa terkait 2 (dua) hari sebelumnya Sabran Suhri (alm) pernah menegur istri Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Ira Maya Sofa untuk memberitahu Siti Hajar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa agar tidak membuang sampah pampers lagi di halaman belakang rumah Sabran Suhri (alm) dengan berkata "Mi, Kiyay Seb marah-marah sama nenek dan istri saya", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk memanggil Sabran Suhri (alm) datang ke rumahnya dengan berkata "Ndi panggil sabran suruh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya nanti saya yang ngomongin", dan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berkata "Ya";

Menimbang bahwa selanjutnya dari **fakta hukum** itu kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berangkat ke rumah Sabran Suhri (alm) seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, bertemu dengan istri dari Sabran Suhri (alm)/ Saksi Yunita Sari Binti Murni kemudian bertanya "Yay Mana Kiyay Sabran?" dan dijawab oleh istri dari Sabran Suhri (alm) dengan berkata "Ada di dalam". Selanjutnya istri Sabran Suhri (alm) menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk masuk ke dalam ruang tamu rumahnya lalu Sabran Suhri (alm) keluar dan menemui Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri di ruang tamu, dan pada saat itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri berkata "Yay dipanggil Ami, di suruh datang ke rumahnya" dan dijawab oleh Sabran Suhri (alm) "Ya nanti saya kesitu". Kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pergi dari rumah Sabran Suhri (alm) menuju rumah Terdakwa kembali dan 5 (lima) menit kemudian Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri datang ke rumah Terdakwa kembali dan duduk di lantai teras depan rumah Terdakwa lalu tidak berselang lama kemudian datang Sabran Suhri (alm) ke rumah Terdakwa bersama dengan anaknya yang berusia sekira 5 (lima) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih merah miliknya, yang mana pada saat itu Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya di samping rumah Saksi Nana tepatnya di samping teras belakang rumah Saksi Nana yang berjarak sekira 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa selanjutnya Sabran Suhri (alm) dan anaknya berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di kursi kayu di teras depan rumah;

Menimbang bahwa kemudian dari **fakta hukum persidangan juga diketahui** Terdakwa sempat berbicara dengan Sabran Suhri (alm) terkait permasalahan antara ibu kandung dari Terdakwa a.n. Siti Hajar dengan Sabran Suhri (alm), yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "Kalo Atu buang sampah biarin aja, nanti di bersihin" namun tidak dijawab oleh Sabran Suhri (alm) lalu Sabran Suhri (alm) berkata dengan nada keras "Bunda kamu kurang ajar", dan dijawab oleh Terdakwa "Kamu kan tau orang tua saya seperti apa. Kita juga udah tau dia dari kecil seperti apa. Gak usah marah. Kamu juga jangan marah-marah ke menantu saya karena kita sudah tau dia itu seperti apa" lalu dijawab oleh Sabran Suhri (alm) "Bilangin mamak kamu, jangan kurang ajar" dan Terdakwa berkata "Jangan bilang ibu saya kurang ajar" dan Sabran Suhri (alm) berkata "Mau apa kamu?", kemudian Terdakwa lalu masuk ke dalam

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang berada di atas lemari baju Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat istri Terdakwa a.n. Saksi Nurhalimah sedang berada di ruang tamu rumah, setelah itu senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali ke depan teras rumah sekira pukul 17.00 WIB, dan pada saat Terdakwa berada di teras depan rumah sempat melihat Paisal dan Bahrudin tiba di rumah Saksi Nana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk menjemput istrinya dan mengajak istrinya datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri pergi dari rumah Terdakwa untuk menjemput istrinya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan **fakta hukum di persidangan** selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sabran Suhri (alm) "Udah seb, jangan marah-marah lagi" dan Sabran Suhri (alm) berkata dengan nada keras kepada saya "Ayo mau apa kamu" lalu merangkul Terdakwa sambil mengatakan "Ayo ikut kesana kita cari tempat" kemudian Terdakwa dan Sabran Suhri (alm) berjalan ke arah rumah Saksi Nana ke arah letak Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya dan pada saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya karena takut jika Sabran Suhri (alm) akan menusuknya, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam pisau badik dari pinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk ke arah dada kiri sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis menggunakan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam milik Terdakwa kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, ke arah pinggang sebelah kiri korban 1 (satu) kali lalu Sabran Suhri (alm) langsung jatuh ke tanah dengan posisi duduk dan Terdakwa terakhir menusukkan senjata tajam kembali ke arah dada sebelah kiri korban 1 (satu) kali sehingga korban jatuh/ tersungkur ke tanah, lalu Terdakwa mencabut senjata tajam milik Terdakwa dari dada korban dan selanjutnya Sabran Suhri (alm) dibawa ke rumah sakit Islam Metro, sedangkan Terdakwa melarikan diri membawa senjata tajamnya karena Terdakwa mendengar suara terikan istri Terdakwa/ Saksi Nurhalimah dan pada saat kejadian korban sempat melindungi bagian tubuhnya dengan tangannya dan juga korban sempat berteriak meminta tolong dengan warga sekitar, karena Terdakwa takut banyak warga yang keluar dari rumah melihat peristiwa tersebut,



selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah rumah sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna merah hitam milik Terdakwa yang berada di depan rumah kemudian pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan gang depan rumah menuju sungai yang berada sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian meninggalkan sepeda motor di pinggir sungai tersebut, selanjutnya menyebrang sungai dan langsung menuju Dusun Sukajadi Desa Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur ke rumah Gito kemudian menceritakan peristiwa itu dan menyerahkan diri;

Menimbang bahwa setelah Sabran Suhri (alm) dibawa ke rumah sakit Islam Metro, dari **fakta hukum persidangan** sebelumnya diketahui kalau Sabran Suhri (alm) telah kehilangan nyawanya sekira pada pukul 18.06 WIB dikarenakan penyakit *cardiac arrest ec. pendarahan hebat ec. punctum mama* yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 419/VER/RSIM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari hasil pemeriksaan didapatkan:

- a. Pasien datang ke Rumah Sakit Islam Metro diantar oleh 2 orang dengan keadaan berlumuran darah, pasien tidak sadar +, nadi terasa lemah +, nafas tersengal sengal (kejadian pukul 16.00 pasien diduga berkelahi),
- b. Dilakukan pertolongan darurat (Resusitasi Jantung Paru),
- c. Setelah dibersihkan pada anggota tubuh terdapat:
 - Luka robek pada lengan bawah kanan atas (Panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada lengan bawah kanan bawah (Panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm),
 - Luka robek pada dada kanan atas (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm),
 - Luka robek pada lengan kiri atas (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm),
 - Luka robek pada dekat ketiak kiri (Panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada lengan kiri bawah atas (Panjang 5,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm),
 - Luka robek pada dada bagian belakang kiri (Panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2,5 cm),
 - Luka lecet pada bawah lutut kaki kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saat di observasi dilakukan pemasangan infus dan penjahitan pada luka, pasien henti nafas dan henti jantung. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 18.06 WIB;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum persidangan tersebut jika dihubungkan dengan teori 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka **Majelis Hakim berpendapat** perbuatan Terdakwa yang langsung mengeluarkan senjata tajam pisau badik dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa ketika berjalan sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menusuk ke arah dada kiri sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis menggunakan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam milik Terdakwa kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, ke arah pinggang sebelah kiri korban 1 (satu) kali lalu Sabran Suhri (alm) langsung jatuh ke tanah dengan posisi duduk dan Terdakwa terakhir menusukkan senjata tajam kembali ke arah dada sebelah kiri korban 1 (satu) kali sehingga korban jatuh/ tersungkur ke tanah, lalu Terdakwa mencabut senjata tajam milik Terdakwa dari dada korban **adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa dari uraian fakta itu diketahui **Terdakwa menusuk atau mengayunkan senjata tajamnya pisau badik kepada Sabran Suhri (alm) sebanyak 4 (empat) kali atau paling tidak lebih dari 1 (satu) kali** yaitu ke tangan kiri 1 (satu) kali, dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pinggang sebelah kiri 1 (satu) kali dan dada sebelah kiri 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum yaitu terdapat luka robek pada lengan bawah kanan atas (panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm), luka robek pada lengan bawah kanan bawah (panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm), luka robek pada dada kanan atas (panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm), luka robek pada lengan kiri atas (panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm), luka robek pada dekat ketiak kiri (panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1,5 cm), luka robek pada lengan kiri bawah atas (panjang 5,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm), dan luka robek pada dada bagian belakang kiri (panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2,5 cm);

Menimbang bahwa akibat tusukan pisau badik yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan Sabran Suhri (alm) pendarahan hebat dan dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari cara Terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam pisau badik itu, **Majelis Hakim berpendapat dari arah ayunan Terdakwa yang mengarah pada dada kanan dan dada kiri yang mana di bagian tersebut terdapat organ-organ vital serta dilakukan berulang kali (tidak hanya sekali lalu berhenti) maka Terdakwa berkendak untuk menghilangkan nyawa Sabran Suhri (alm)** karena mengetahui jika Terdakwa mengayunkan senjata tajam pisau badiknya ke arah dada kanan dan dada kiri akan mengenai organ vital Sabran Suhri (alm) sehingga dapat membuat Sabran Suhri (alm) kehilangan nyawanya;

Menimbang bahwa berdasarkan cara Terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam pisau badik itu juga Majelis Hakim berpendapat **dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang** yang diketahui dari perbuatan Terdakwa mengambil pisau badik dari pinggang kirinya itu adalah setelah Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa ketika berjalan sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya karena Terdakwa takut kalau Sabran Suhri (alm) menusuk Terdakwa terlebih dahulu kemudian tanpa jeda waktu lama, Terdakwa mengayunkan pisau badiknya berulang kali ke arah dada kiri yang menjadi pelindung organ-organ vital namun mengenai tangan, mengarahkan lagi ke dada kanan, pinggang kiri lalu ke dada kiri lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa telah sengaja menghilangkan nyawa Sabran Suhri (alm);**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;**

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 KUHP yaitu terletak pada **ada rencana terlebih dahulu atau tidak**. Pembunuhan dalam **Pasal 338 KUHP** terjadi dikarenakan adanya niat membunuh dan tindakan pembunuhan tersebut dilakukan secara bersama-sama sedangkan pembunuhan berencana berawal dari rencana dipikirkan sebelum pembunuhan dilakukan, biasanya terdapat selang waktu antara rencana tersebut dengan pembunuhan yang akan merenggut nyawa seseorang;

Menimbang bahwa lebih lanjut **3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah tindak pidana pembunuhan dikatakan berencana** sebagaimana diuraikan Adami Chazawi dalam buku Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh yaitu:

- a. Pelaku memutuskan kehendak dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi;
Artinya dalam memutuskan akan melakukan pembunuhan atau tidak, pengambilan keputusannya tidak tergesa-gesa, memikirkan untung ruginya. Seperti halnya konsekuensi, kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, perlu proses pertimbangan yang matang;
- b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
Syarat agar ada cukup waktu antara kehendak dan pelaksanaannya bersifat relatif, tidak bergantung pada batasan waktu yang diperlukan, melainkan pada keadaan khusus pada saat peristiwa terjadi yaitu ada hubungan antara kemauan dengan pelaksanaan kemauan yang mana hubungan itu terlihat melalui indikator penggunaan waktu seperti pelaku berhak mencabut kehendak yang sudah ada dan apabila kehendaknya sudah lengkap, maka pelaku harus menyusun strategi, cara, dan rencana yang memudahkan pelaksanaan kehendak tersebut, misalnya bagaimana cara yang digunakan, alat yang digunakan, dan sebagainya;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;
Suasana tenang saat melakukan pembunuhan ialah keadaan kejiwaan pelaku, bukan suasana tergesa-gesa, amarah yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, dan sebagainya. Laden Merpaung juga telah mempertegas bahwa pembunuhan berencana mengharuskan pelakunya berada dalam keadaan pikiran yang tenang bahkan sesaat sebelum atau saat melakukan perbuatannya dan pelakunya sadar akan perbuatannya;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian syarat suatu pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana dengan uraian fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa syarat pertama untuk dapat disebut pembunuhan berencana adalah pelaku memutuskan kehendak dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi, artinya dalam memutuskan akan melakukan pembunuhan atau tidak, pengambilan keputusannya tidak tergesa-gesa, memikirkan untung ruginya. Seperti halnya konsekuensi, kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, perlu proses pertimbangan yang matang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan diketahui senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah pisau badik yang dipergunakan untuk memotong ayam dan mengiris ban tracktor dan tidak dipergunakan untuk memasak di dapur yang mana sudah dimiliki Terdakwa sejak sebelum menikah;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta hukum persidangan juga diketahui Terdakwa dapat bertemu dengan Sabran Suhri (alm) adalah setelah Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri baru saja selesai mencari rumput untuk makan sapi yang kandangnya berada di dekat rumah Terdakwa, lalu menemui Terdakwa guna menanyakan terkait adik kandung Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Paisal yang sebelumnya ditilang di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur setelah itu Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri bercerita kepada Terdakwa terkait 2 (dua) hari sebelumnya Sabran Suhri (alm) pernah menegur istri Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri a.n. Ira Maya Sofa untuk memberitahu Siti Hajar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa agar tidak membuang sampah pampers lagi di halaman belakang rumah Sabran Suhri (alm) dengan berkata "Mi, Kiyay Seb marah-marah sama nenek dan istri saya", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri untuk memanggil Sabran Suhri (alm) datang ke rumahnya dengan berkata "Ndi panggil sabran suruh ke rumah saya nanti saya yang ngomongin", dan Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri mengiyakan kemudian di saat Terdakwa dengan Sabran Suhri (alm) itu bertemu di rumah Terdakwa, terjadi adu mulut antar keduanya dan Sabran Suhri (alm) berkata "Mau apa kamu?", kemudian Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang berada di atas lemari baju Terdakwa, lalu merangkul Terdakwa sambil mengatakan "Ayo ikut kesana kita cari tempat" kemudian Terdakwa dan Sabran Suhri (alm) berjalan ke arah rumah Saksi Nana ke arah letak Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya dan pada saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa



sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya karena takut jika Sabran Suhri (alm) akan menusuknya, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam pisau badik dari pinggang kiri Terdakwa lalu mengayunkan pisau badik ke arah dada kiri namun mengenai lengan kiri, lalu diarahkan ke dada kanan, pinggang kiri dan dada kiri;

Menimbang bahwa dengan demikian inisiatif untuk terjadinya penusukan tersebut tidak berasal dari rencana Terdakwa, sehingga dari fakta hukum tersebut terlihat Terdakwa tidak sempat memikirkan untung ruginya karena kemauan untuk menghilangkan nyawa itu terjadi secara tiba-tiba tanpa proses pertimbangan yang matang;

Menimbang bahwa dengan demikian syarat pertama pembunuhan dapat dikatakan berencana adalah tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya **syarat kedua** pembunuhan dapat dikatakan berencana yaitu ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak yang mana syarat agar ada cukup waktu antara kehendak dan pelaksanaannya bersifat relatif, tidak bergantung pada batasan waktu yang diperlukan, melainkan pada keadaan khusus pada saat peristiwa terjadi yaitu ada hubungan antara kemauan dengan pelaksanaan kemauan yang mana hubungan itu terlihat melalui indikator penggunaan waktu seperti pelaku berhak mencabut kehendak yang sudah ada dan apabila kehendaknya sudah lengkap, maka pelaku harus menyusun strategi, cara, dan rencana yang memudahkan pelaksanaan kehendak tersebut, misalnya bagaimana cara yang digunakan, alat yang digunakan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan yang juga telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada syarat pertama kalau Terdakwa dapat bertemu dengan Sabran Suhri (alm) adalah setelah Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri datang ke tempat Terdakwa menceritakan kalau Sabran Suhri (alm) menegur ibu Terdakwa dan istri Saksi Pandi Sofyan Bin Ahmad Kusayiri kemudian saat Terdakwa dengan Sabran Suhri (alm) itu bertemu di rumah Terdakwa, terjadi adu mulut antar keduanya yang mana Terdakwa masih sempat menenangkan Sabran Suhri (alm) seperti dalam fakta hukum persidangan namun Sabran Suhri (alm) berkata "Mau apa kamu?", kemudian Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang berada di atas lemari baju Terdakwa yang dimiliki Terdakwa sebelum Terdakwa menikah, lalu merangkul Terdakwa sambil mengatakan "Ayo ikut kesana kita cari tempat" kemudian Terdakwa dan Sabran



Suhri (alm) berjalan ke arah rumah Saksi Nana ke arah letak Sabran Suhri (alm) memarkirkan sepeda motornya dan pada saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya karena takut jika Sabran Suhri (alm) akan menusuknya, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam pisau badik dari pinggang kiri Terdakwa lalu mengayunkan pisau badik ke arah dada kiri namun mengenai lengan kiri, lalu diarahkan ke dada kanan, pinggang kiri dan dada kiri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa itu baru terjadi saat Terdakwa mengayunkan pisau badik saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa sehingga tidak ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak penggunaan waktu itu Terdakwa untuk mencabut kehendak yang sudah ada dan selain itu Terdakwa tidak cukup waktu untuk menyusun strategi, cara, dan rencana yang memudahkan pelaksanaan kehendak tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian **syarat kedua pembunuhan dapat dikatakan berencana adalah tidak terpenuhi**;

Menimbang bahwa **syarat ketiga** untuk dapat disebut pembunuhan berencana adalah pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang yaitu saat melakukan pembunuhan ialah keadaan kejiwaan pelaku, bukan suasana tergesa-gesa, amarah yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, dan sebagainya dan pembunuhan berencana mengharuskan pelakunya berada dalam keadaan pikiran yang tenang bahkan sesaat sebelum atau saat melakukan perbuatannya dan pelakunya sadar akan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan yang juga sudah diuraikan pada syarat pertama dan kedua jika Majelis Hakim berpendapat adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa itu baru terjadi saat Terdakwa mengayunkan pisau badik saat Sabran Suhri (alm) berbalik badan ke arah Terdakwa sambil memegang bahu sebelah kanan Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa dalam waktu yang cepat mengayunkan pisau badik ke arah dada kiri namun mengenai lengan kanan, dada kanan, pinggang kiri dan dada kiri dan setelah itu saat mendengar teriakan istri Terdakwa dan kedatangan para warga Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa badik nya dan menceritakan peristiwa yang dialaminya pada Gito lalu menyerahkan diri ke kantor polisi;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan kehendak (perbuatan) penusukan itu tidak dalam suasana tenang melainkan suasana tergesa-gesa, amarah yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan sehingga Terdakwa berada dalam keadaan pikiran yang kalut sesaat sebelum atau saat melakukan perbuatannya dan pelakunya baru sadar akan perbuatannya lalu menghentikan tusukannya setelah ada teriakan istri Terdakwa dan kedatangan warga yang ramai;

Menimbang bahwa dengan demikian **syarat ketiga pembunuhan dikatakan berencana tidak terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena ketiga syarat pembunuhan berencana tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguraikan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan memberi hukuman pidana seringan-ringannya dengan dasar Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP kemudian meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan penusukan kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa telah menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan dan sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki harapan untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan negara;

Menimbang bahwa atas pembelaan berkaitan dengan pasal yang terbukti, Majelis Hakim telah menguraikannya dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang terbukti pada pembelaan Penasihat Hukum yang mana menurut penilaian Majelis Hakim yang terbukti adalah Pasal 338 KUHP dan bukan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur dengan sengaja yang diperoleh dari fakta hukum persidangan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawanya bukan dengan sengaja melakukan penganiayaannya sehingga dapat mengakibatkan mati;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pasal yang terbukti adalah sebagaimana unsur yang sudah dibuktikan Majelis Hakim diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian berkaitan dengan pasal yang terbukti sebagaimana dalam pembelaan, Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai 1) Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan penusukan kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, 2) Terdakwa telah menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan dan sudah meminta maaf kepada keluarga korban, 3) Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan 4) Terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki harapan untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan negara, akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) helai kaos dalam pria/singlet warna putih dengan bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Yunita Sari Binti Murni yang saat itu digunakan oleh Sabran Suhri (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 8 GB warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV berupa: Rekaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video CCTV yang berdurasi 14 (empat belas) detik, Rekaman video CCTV yang berdurasi 14 (empat belas) detik dan Rekaman video CCTV yang berdurasi 15 (lima belas) detik yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga Saksi Yunita Sari Binti Murni kehilangan tulang punggung keluarga;
- Tidak ada permintaan maaf dari keluarga korban;
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi sebagai seseorang yang hidup dalam lingkungan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan pidana ini adalah perbuatan pidana pertama kali yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu diberi kesempatan memperbaiki diri;
- Terdakwa beritikad baik menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujib Ardiansah Bin Sopyan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang dan bersarung kayu warna cokelat;
- 1 (satu) helai kaos dalam pria/singlet warna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sdn